

Dispensé d'immatriculation en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

CLAUSE N°1 : OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de Anthony BONNICI et de son client dans le cadre de la vente des prestations de services suivantes :  
– code APE 7410Z  
– toute activité PAO.

Toute prestation accomplie par Anthony BONNICI pour le compte d'un client implique donc que le client ait pris connaissance des présentes conditions générales de vente et qu'il adhère sans réserve à ces mêmes conditions. Le client renonce ainsi à toute application de ses éventuelles conditions générales d'achat.

CLAUSE N°2 : DEVIS ET FACTURE

Le présent devis prévoit l'intégralité des prestations que le prestataire s'engage à réaliser pour le Client.  
Toute prestation supplémentaire demandée par le Client donnera lieu à l'émission d'un nouveau devis ou avenant.  
Le présent devis est valable durant 30 jours à compter de sa date d'émission.  
Une fois validé par le Client, le présent devis a valeur de contrat.

En conformité de l'article L 441-6 du Code de commerce :  
La facture correspondante sera payable dès réception.  
Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxes. Ils ne sont pas majorés du taux de TVA, le statut d'auto-entrepreneur impliquant une franchise de TVA, selon l'article 293 B du CGI.

CLAUSE N°3 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des prestations s'effectue au plus tard le dernier jour de l'échéance de paiement mentionnée sur la facture (ou, à défaut de mention, au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée – article L.144-6 du code de commerce).  
Si le client est un particulier, le règlement des prestations s'effectue au plus tard le dernier jour de l'échéance de paiement mentionnée sur la facture (ou, à défaut de mention, au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée – article L.144-6 du code de commerce). Les prestations effectuées lui seront livrées après réception de son règlement. Pour les règlements par chèque ou virement bancaire, la livraison des prestations aura lieu à l'encaissement du règlement sur le compte bancaire d'Anthony BONNICI.

Le règlement s'effectue :  
– soit par chèque, libellé à l'ordre de « Anthony BONNICI » et adressé au « 17 rue Charles Varon, 14370 MÉRY-CORBON » ;  
– soit par virement bancaire (le RIB est disponible sur le devis) ;  
Anthony BONNICI se réserve le droit de réclamer au client un acompte sur le total hors taxes de la facture avant l'exécution de la prestation. La prestation ne pourra pas être exécutée si le client n'a pas auparavant versé à Anthony BONNICI l'acompte qui lui aura été demandé suivi du présent devis paraphé et signé.

CLAUSE N°4 : RUPTURE DE CONTRAT

Dans l'hypothèse d'une rupture de contrat à l'initiative du Client, ce dernier s'engage à régler les prestations réalisées.  
En cas d'acceptation du devis puis de dédit, complet ou partiel, du client, ce dernier devra régler une quote-part de 20% des sommes correspondant aux prestations non encore réalisées.

CLAUSE N°5 : RETARD DE PAIEMENT

Le délai de paiement est établi à 30 jours à compter de l'exécution de la prestation. Si, le premier jour suivant la date d'échéance de paiement, le client ne s'est pas acquitté des sommes restant dues de cette même facture, il devra verser à Anthony BONNICI une pénalité de retard journalière d'un taux égal au taux refi de la BCE, majoré de points.  
Le taux de la pénalité de retard est calculé sur la base du taux refi de la BCE, majoré du nombre de points fixé par la BCE, en vigueur au moment de la date d'émission de la facture. Le taux de la pénalité de retard est mentionné sur la facture.  
Cette pénalité journalière est calculée sur le montant net à payer restant dû, et court à compter du premier jour suivant la date d'échéance de paiement mentionnée sur la facture sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

CLAUSE N°6 : DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Si, dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause n° 5 « retard de paiement », le client ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, ceci pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit d'Anthony BONNICI.

CLAUSE N°7 : LIVRAISON

La livraison est effectuée une fois le solde versé sur le compte d'Anthony BONNICI.

CLAUSE N°8 : FORCE MAJEURE

La responsabilité de l'auto-entrepreneur Anthony BONNICI ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution, ou le retard dans l'exécution, de la prestation commandée ou de l'une des obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.  
Ainsi, Anthony BONNICI n'est pas responsable, notamment en cas d'accident, d'incendie, d'inondation, d'interruption de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de matériels, ainsi qu'en cas de grèves totales ou partielles de toute nature entravant la bonne marche des activités d'Anthony BONNICI, telles que les grèves des services postaux, des fournisseurs en énergie, des télécommunications, etc. La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution par Anthony BONNICI des obligations contractuelles du devis, de la commande ou des présentes CGV.

CLAUSE N°9 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.  
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de LISIEUX (14) – sauf dans le cas d'un litige avec un particulier, auquel cas le litige sera porté devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce selon l'origine du litige.

CLAUSE N°10 : DROITS D'EXPLOITATIONS ET RESPONSABILITÉ

Conformément au CPI (articles L.121-1 à L.121-9) ne seront cédés au client pour l'oeuvre décrite que les droits patrimoniaux explicitement énoncés dans les conditions de cession, à l'exclusion de tout autre, et ce dans les limites y figurant également. Il est rappelé que droit moral d'une création (comprenant en autres droit au respect de l'oeuvre et droit au respect du nom) reste attaché à son auteur de manière perpétuelle et imprescriptible. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite, et punie selon les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (Art. L. 122-4 du CPI). La totalité de la production et des droits s'y rapportant, objet de la présente commande, demeure la propriété entière et exclusive d'Anthony BONNICI tant que les factures émises par Anthony BONNICI ne sont pas payées en totalité par la société cliente, à concurrence du montant global de la commande et des avenants éventuels conclus en cours de prestation. De façon corollaire, la société cliente deviendra propriétaire de fait des droits cédés à compter du règlement final et soldant de toutes les factures émises par Anthony BONNICI dans le cadre de la commande. La livraison éventuelle des sources ou fichiers de travail relatifs à la présente commande ne se fera qu'en cas de nécessité induite par la stricte exploitation de l'oeuvre prévue dans les conditions de cession ou dans un avenant ultérieur.  
Anthony BONNICI se réserve le droit de mentionner sa réalisation pour la société cliente comme référence et de citer des extraits textuels ou iconographiques des oeuvres concernées dans le strict cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité. Toute réserve au droit de publicité d'Anthony BONNICI devra être notifiée et négociée avant la signature du devis et mentionnée sur la facture.  
La société cliente assume pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels et iconographiques figurant dans la réalisation livrée par Anthony BONNICI, tout comme de l'exploitation qui en sera faite, et notamment de la conformité de cette dernière avec les réglementations en vigueur. Elle assure également être propriétaire des droits nécessaires à l'exploitation de tous les éléments créatifs textuels et iconographiques fournis par elle à Anthony BONNICI dans le cadre de sa mission, et garantit Anthony BONNICI contre toute plainte tierce relative à la violation des droits de ces éléments.

CLAUSE N°11 : TRANSMISSIONS DE DOCUMENTS & VALIDATIONS

À la signature du devis, le client s'engage à fournir les contenus textuels et graphiques permettant la réalisation de celui-ci sous 3 semaines. Dans l'hypothèse d'une remise tardive des documents ou informations par le client, un nouveau planning de réalisation sera transmis par Anthony BONNICI. Dans l'hypothèse où le client ne donnerait pas suite aux demandes de communication des documents et informations sollicités et nécessaires à la réalisation de la prestation dans un délai raisonnable, les parties conviennent que la poursuite du contrat pourra donner lieu à une révision du prix.  
Après la (ou les) phase(s) de création du projet, le Client s'engage à transmettre à Anthony BONNICI ses validations de manière claire et explicite par l'envoi d'un email ou d'un courrier daté et signé. À défaut d'une validation ou d'une demande de modification des maquettes par le client dans un délai de quinze jours, celles-ci seront considérées comme validées par les deux parties. Le travail réalisé, livré et tacitement validé, implique que les sommes correspondantes à ce travail sont dues.

CLAUSE N°12 : FRAIS ANNEXES

Les éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations d'Anthony BONNICI et ne relevant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix indiqués. Il s'agit par exemple des polices typographiques, des photographies, des illustrations issues de banques d'images ou des créations spécifiques (vidéos, schémas...). Sont à facturer en plus : les modifications demandées par le client en cours de réalisation, si elles impliquent un remaniement du projet (corrections d'auteur). Les déplacements nécessaires à la bonne réalisation du contrat non compris dans le devis initial seront facturés au client.